

0014329-71.2017.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1035/2017 -

91º Distrito Policial - Ceasa, 172/2017 - 91º Distrito Policial - Ceasa

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JESSICA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0014329-71.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0014329-71.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1035/2017 -

91º Distrito Policial - Ceasa, 172/2017 - 91º Distrito Policial - Ceasa

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JESSICA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público

deste Estado em desfavor de JESSICA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA porque teria cometido o crime previsto no “caput” do art. 33 da Lei nº 11.343/06 do Código Penal. Consta da exordial que no dia 23 de fevereiro de 2017, por volta das 10h, na Avenida José César de Oliveira, próximo ao nº 20, Vila Leopoldina, nesta cidade, a acusada teria oferecido e guardado em depósito, para fins de entrega a terceiros, supostamente agindo com pessoa que não restou identificada, dez porções de cocaína, substância entorpecente causadora de dependências física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O laudo de exame químico-toxicológico está a fls. 92/94. A denúncia foi recebida (fls. 80/81) providência que restou ratificada. A ré, regularmente citada e notificada (fls. 131), ofertou defesa preliminar (fls. 142). A instrução processual contou com as oitivas de testemunhas, sendo ao final interrogada a acusada. Em debates o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal. Por seu turno a DPE, em suma, pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição da acusada subsidiariamente tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Impõe-se, no mérito, a procedência integral desta ação penal. O policial civil Luiz informou que atrás da 91ª Delegacia de Polícia há uma “cracolândia a céu aberto” e que a ré lá estava. Quando passou com seu colega de profissão a ré, que aparentava ser usuária de drogas, ofereceu-lhes o que aparentava ser cocaína. Em seu poder havia dez porções da referida droga. A ré disse que ali estava vendendo drogas visando garantir seu vício. Interrogada em juízo, Jessica confessou que possuía dez porções de cocaína, substância que estava comercializando a fim de ganhar, para sustentar seu vício, uma pedra de “crack”. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame químico-toxicológico já referido no relatório. A prova testemunhal produzida, como explicitado, confirmou que os fatos ocorreram na forma preconizada na exordial acusatória. Ademais, a ré é confessa. Com base nas diretrizes do art. 59, do CP, fixa-se a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa no piso mínimo unitário legal. A confissão não servirá à atenuação das sanções em face do arbitramento da pena-base no mínimo patamar abstratamente previsto nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula nº 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Com base no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é de rigor a redução das penas em um sexto – patamar mínimo abstratamente previsto de modo a garantir a efetividade da pena enquanto punição hábil a coibir a continuidade da delinquência – tendo em conta ser a apenada primária e não haver prova de seu envolvimento com organização criminosa: 4 anos, 2 meses de reclusão e 417 dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o semiaberto consoante prevê a alínea “b”, do §2º, do art. 33, do CP com a autorização do §3º do mesmo preceito legal em face das nefastas consequências desta espécie de delito. O comércio de drogas incita a violência desenfreada que acomete este país estando muitas vezes na raiz de crimes graves como roubo e latrocínio. Tratar o traficante de drogas com benevolência representa retrocesso social e desprezo pela terapêutica preconizada pela LEP. Defiro o apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR JESSICA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, às penas de 4 anos, 2 meses de reclusão, em regime inicial de expiação SEMIABERTO, bem como 417 dias-multa no piso mínimo unitário legal por haver infringido a proibição contida no “caput” do art. 33 da Lei nº 11.343/06 do Código Penal. Autorizo a incineração do entorpecente apreendido oficiando-se à Delegacia de Polícia de origem. Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome da condenada no rol dos culpados. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 05 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA